

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 950/2530

โจทก์

นายเสนีย์ หรือโกฮัง ชูตระกูล กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 335, มาตรา 352.

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225.

จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของกรมชลประทาน ได้รับคำสั่งให้ไปควบคุมเครื่อง
ต้นน้ำโดยกรมชลประทานส่งน้ำมันที่ใช้กับเครื่องต้นน้ำให้ และมีเจ้าหน้าที่ไปควบคุม
ดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้น้ำมันทุกวัน น้ำมันดังกล่าวยังอยู่ในความ
ครอบครองของกรมชลประทาน เมื่อจำเลยทั้งสองเอาน้ำมันไปขายจึงมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์

(ประชุมใหญ่ครั้งที่4/2530)

จำเลยร่วมกันลักน้ำมันไปขาย 3 ครั้งเป็นความผิด 3 กรรมศาลอุทธรณ์ลงโทษ
เพียงกระหนเดียว แม้โจทก์จะไม่ฎีกาและจำเลยที่ 1 คนเดียวฎีกาศาลฎีกามีอำนาจ
แก้ไขเฉพาะการปรับบทและกระหนลงโทษให้ถูกต้อง ตลอดไปถึงจำเลยที่ 2 ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันลักเอาน้ำมันดีเซลที่มีไว้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ในการระบายน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
สมุทรปราการของกรมชลประทานนายจ้างของจำเลยทั้งสองไปรวม ๓ ครั้ง จำนวน
๖๐๐ ลิตรขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๘๓, ๙๑ ที่แก้ไข
แล้ว คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๕๒, ๘๓ จำคุกคนละ ๑ ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและ
ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ ๘ เดือน คือน้ำมันของ
กลางแก่กรมชลประทาน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๑ เอาน้ำมันไปขายรวม ๓ ครั้งจริง แล้ว
วินิจฉัยโดยมติของที่ประชุมใหญ่ว่า การที่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างของ
กรมชลประทานได้รับคำสั่งให้ไปควบคุมเครื่องต้นน้ำโดยกรมชลประทานส่งน้ำมันใช้
กับเครื่องต้นน้ำดังกล่าวให้ทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบการใช้น้ำมันของจำเลยทั้งสองทุกวันนี้ เห็นว่าน้ำมันดังกล่าวยังอยู่ใน
ความครอบครองของกรมชลประทานผู้เสียหาย เมื่อจำเลยทั้งสองเอาน้ำมันนั้นไป
ขาย จำเลยทั้งสองจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยลักน้ำมันไปขาย ๓ ครั้งจึงเป็น
ความผิด ๓ กรรมตามฟ้อง ต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแม้โจทก์จะ

ไม่ฎีกาในปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไขเฉพาะการปรับบทและกระทางลงโทษเสียให้ถูกต้อง โดยแก้ไขตลอดไปจนถึงจำเลยที่ ๒ ซึ่งไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ รวม ๓ กระทั่งให้ลงโทษทุกกระทงตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงและลดโทษแล้วคงจำคุกคนละ
๘ เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสัณฐาน ชันทมณี

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรวิทย์ มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ